



**PUTUSAN**  
Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUNAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Asahan Km. 18, Huta II, Nagori Pematang Asilom, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Handika Ariamsyah, S.H., Advokat pada kantor Hukum Handika Ariamsyah, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Asahan Km. 18, Nomor 051, Pematang Asilum, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2025;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

**PT GAWIH JAYA Area Pematangsiantar**, berkedudukan di Jalan Sangnawaluh, Kompleks Mega Land Blok. EE. Nomor 5, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, diwakili oleh Ir. Krisna Tanimihardja, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Rismadi, dan kawan, PGA Supervisor dan PGA Staff PT Gawih Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja (Paklaring) Kepada Tergugat dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 dengan keterangan pada pokoknya Penggugat menjalankan tugas dengan baik;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang PPHI yaitu:
  - a. Pesangon:
$$= 1 \times 9 \times \text{Rp}5.471.600,00 = \text{Rp}49.244.400,00;$$
  - b. Uang penghargaan masa kerja:
$$= 1 \times 10 \times \text{Rp}5.471.600,00 = \text{Rp}54.716.000,00;$$
  - c. Uang pengganti hak perumahan dan Pengobatan  $15\% \times \text{Rp}103.960.400,00$ 
$$= 15\% \times (\text{Rp}49.244.400,00 + \text{Rp}54.716.000,00) = \text{Rp}15.594.060,00 +$$
- Total  $= \text{Rp}119.554.460,00;$
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak bulan (Desember 2024-Mei 2025)  $\times \text{Rp}5.471.600,00 = \text{Rp}32.829.600,00$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026



(tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan perintah menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Kerja (*paklaring*) kepada Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn., tanggal 26 Juni 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 Desember 2024;
5. Menghukum Tergugat membayar uang pisah Rp2.188.640,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja (*paklaring*) kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 81/Kas/2025/PHI Mdn., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Register Nomor 35/Pdt. Sus-PHI/2025/PN Mdn., tertanggal 26 Juni 2025;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat sejak 11 Oktober 2011 dengan jabatan terakhir sebagai *wholesale salesman* (WSS) dan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada tanggal 2 Desember 2024 dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak;

Bahwa Penggugat terbukti membuat nota penjualan fiktif sebagaimana hasil pemeriksaan tim audit (*vide* bukti T-2) dan juga telah diakui oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan tanggal 12 November 2024 (*vide* bukti T-6) yang mengakibatkan kerugian materil bagi perusahaan dan merupakan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (4) poin a Peraturan Perusahaan PT. Gawih Jaya Periode 2024-2026 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat;

Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) dan uang pisah sebagaimana sudah diperhitungkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JUNAIDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNAIDI**, tersebut;
2. Membebankan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Meterai .....           | : Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....           | : Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp480.000,00 + |
| Jumlah                     | : Rp500.000,00   |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 49 K/Pdt.Sus-PHI/2026